ATAJO

AGENCIA TERRITORIAL DE ACCESO A LA JUSTICIA

El **Programa de Acceso Comunitario a la Justicia** del Ministerio Público Fiscal de la Nación fue creado con la finalidad de facilitar la participación de las personas en el sistema de administración de justicia.

Desde el programa se coordina el trabajo de las Agencias Territoriales de Acceso Comunitario a la Justicia y se acciona para acercar a las fiscalías y a los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales con las necesidades jurídicas de la comunidad.



ALLANAMIENTOS

¿QUÉ INFORMACIÓN TENÉS QUE CONOCER? → ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS? → ¿DÓNDE PUEDEN ORIENTARTE?

Acercate a ATAJO para recibir asesoramiento jurídico gratuito.

Programa de Acceso Comunitario a la Justicia
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, Piso 1° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54-11) 6089-9081 | atajo@mpf.gob.ar

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROGRAMA DE ACCESO COMUNITARIO A LA JUSTICIA

¿Qué es un allanamiento?

Es el procedimiento ordenado por un juez mediante el cual se autoriza a la policía u otras fuerzas de seguridad a ingresar a una vivienda, un local, una oficina o edificio público o privado, porque existen motivos para creer que allí podría haber personas o cosas relacionadas con un delito.

Un allanamiento sólo es válido si existe una orden judicial escrita para realizarlo.

¿Cuál es la información de una orden judicial válida?

- Debe estar **firmada** por un juez.
- Debe **identificar exactamente el domicilio** a allanar (calle, número catastral, piso, departamento, habitación, etc.).

No se puede allanar un domicilio distinto al que figura en la orden judicial.

- Tiene que indicar el **día y la franja horaria** en la que se realizará el allanamiento.
- Debe establecer la fuerza de seguridad o la autoridad que llevará adelante la orden.
- La **finalidad** del allanamiento (detener a alguien, secuestrar algo, otras medidas) debe estar mencionada.
- Los **datos del juez** que interviene en la causa tienen que figurar en la orden.
- El número y la carátula del **expediente judicial** deben estar indicados.

Los **allanamientos masivos** en un barrio son ilegales. SIEMPRE tiene que haber una orden de un juez con la ubicación precisa de los domicilios a allanar.

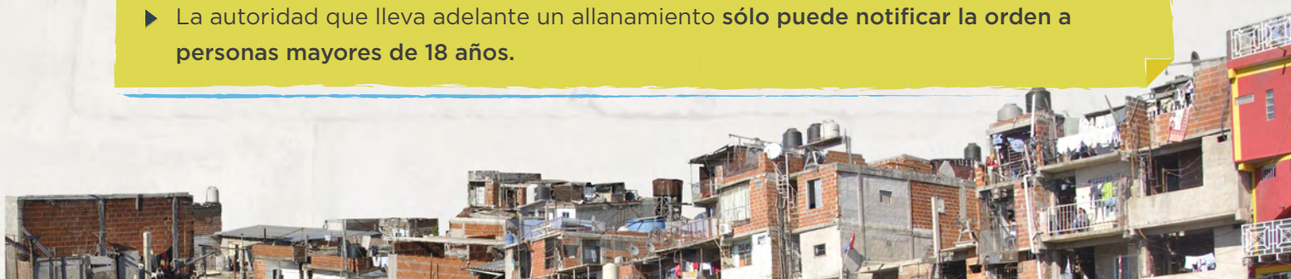
¿La policía puede allanar sin previa orden judicial?

Sí. Las fuerzas de seguridad están habilitadas para realizar allanamientos sin orden de un juez en **casos urgentes y particulares**:

- Cuando se encuentre en peligro la vida de una persona o la vivienda por un incendio, una explosión o una inundación.
- Si se ve a una persona entrando a una vivienda o a un local con la intención aparente de cometer un delito.
- Si en la vivienda o local ingresó una persona imputada por un delito a quien perseguían las fuerzas de seguridad para su detención.
- Si se oyeron voces desde el interior de una vivienda pidiendo auxilio o anunciando que se está cometiendo un delito.
- Si se sospecha que en una vivienda hay una víctima que fue privada ilegítimamente de su libertad.

Para tener en cuenta:

- La orden de allanamiento **debe ser exhibida a la persona que habita** en la vivienda.
- Si la persona que habita en la vivienda no se encuentra en el lugar, se puede notificar a cualquier **persona mayor de edad**, prefiriendo a los familiares.
- Si no hay nadie en el lugar, se puede allanar el domicilio pero deberá registrarse esa situación en el acta.
- La autoridad que lleva adelante un allanamiento **sólo puede notificar la orden a personas mayores de 18 años.**



¿En qué horarios se pueden realizar allanamientos?

La regla general de los allanamientos es que deben ser realizados desde que salga hasta que se ponga el sol, con **luz de día**.

Para allanar durante la noche, la orden del juez debe decir **expresamente** “con habilitación de día y hora”.

También se pueden realizar allanamientos a cualquier hora en casos sumamente **graves** y **urgentes**, o cuando **peligra el orden público**.

¿Qué hacer si van a allanar el lugar en el que vivís?

- Tenés derecho a que **te muestren la orden de allanamiento** y a solicitar una copia.
- Es importante que haya **testigos imparciales** que presencien el procedimiento desde su comienzo. Los testigos deben controlar todo lo que se revisa, las habitaciones y demás partes de la casa.

Los testigos no pueden ser miembros de las fuerzas de seguridad.

- Las autoridades **no deben dañar la vivienda ni los objetos** que se encuentran allí.
- La fuerza de seguridad que interviene debería **asegurar el lugar** y evitar su modificación por otros medios.
- Es recomendable sacar **fotos o documentar** de algún modo cómo quedó el lugar una vez que la policía o la fuerza de seguridad se retiró.

¿Qué sucede una vez que finaliza el allanamiento?

Al finalizar el procedimiento, las autoridades que intervienen deben redactar un acta en la que se registran las siguientes informaciones:

- Lugar, fecha y hora en la que se desarrolló el allanamiento.
- El nombre y apellido de los testigos que intervienen.
- La descripción de las acciones realizadas y su resultado.
- El detalle exacto de los objetos secuestrados.
- Si faltan cosas o algún objeto fue dañado, también debe registrarse.
- La identidad de todas las personas que participaron en el allanamiento (si hubo personas detenidas, el personal policial que intervino y los testigos).
- La firma del acta de todos los intervinientes, luego de su lectura. Si alguno no puede o no quiere firmar, se debe mencionar.

Para tener en cuenta:

- Un domicilio puede ser allanado aunque sus habitantes no resulten imputados de delito alguno.
- Las personas que están en la vivienda durante un allanamiento no necesariamente quedarán relacionadas a una causa judicial.
- Para averiguar si una persona se encuentra imputada por un delito, se puede consultar en defensorías, juzgados, fiscalías o las oficinas de **ATAJO**.



Otras informaciones para tener en cuenta :

- Mientras transcurre el allanamiento, en relación al trato de las personas que habitan o se encuentran en la vivienda, no se les puede restringir la libertad de movimiento mediante precintos o encierro en habitaciones, si es que no pueden irse del lugar.
- Luego de revisar el lugar, la policía o la fuerza de seguridad que intervino puede detener a la persona mencionada en la orden de allanamiento y/o llevarse los objetos detallados por el juez.
- También pueden secuestrar cosas u objetos que claramente se relacionen con un delito (como armas de fuego sin documentación).
- La policía o la fuerza de seguridad que interviene no se puede llevar ningún objeto o elemento de la vivienda con la excusa de no encontrar su comprobante de compra.
- Todo lo que se llevan debe registrarse en el acta y resguardarse en presencia de los testigos.



Si allanaron tu casa y necesitás asesoramiento, acercate a ATAJO.

Villa 21/24 – NHT Zavaleta (Barracas)
Av. Iriarte 3501

Villa 31 (Retiro)
Oficina ATAJO dentro del CIC (Centro Integrador Comunitario) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Calle Playón, Galpón N° 1 de la Estación de carga del Ferrocarril San Martín

Villa 1- 11-14 (Bajo Flores)
Av. Riestra, Manzana 26, Casa 17

Villa 20 (Lugano)
Pola 4332 (y Chilavert)

Barrio Mitre (Saavedra)
Calle Tronador 4415 – esquina Correa

